MÓDULO 7 · GLOBALIZAÇÃO E O PRESENTE — AULA 7.3

O que foi a Constituição de 1988 e o que ela prometeu?

> *Se você já foi atendido de graça num hospital público, tomou uma vacina, estudou numa escola sem pagar mensalidade ou entrou numa universidade por cota, você não recebeu um favor. Você exerceu um direito escrito num documento de 1988 — por gente que acabara de sair de uma ditadura e estava com muito medo de que ela voltasse.*

A ÂNCORA

Uma pessoa chega desacordada ao pronto-socorro de um hospital público. Sem documento, sem dinheiro, sem plano de saúde, sem cadastro. Ninguém pergunta se ela contribuiu com o INSS. Ninguém passa uma máquina de cartão. Ela é atendida.

Pare aqui, porque isso é mais estranho do que parece.

Em 1985 — três anos antes da Constituição — essa mesma pessoa provavelmente **não** seria atendida. O sistema de saúde brasileiro se chamava INAMPS e funcionava por uma lógica que a aula C.8 nomeia com precisão: **cidadania regulada** (Wanderley Guilherme dos Santos). Você tinha direito à saúde pública se tivesse **carteira de trabalho assinada**. Ou seja: o direito não vinha de você ser gente, vinha de você ser **empregado formal**. Quem era lavrador sem registro, trabalhadora doméstica sem carteira, desempregado ou informal dependia de caridade, de Santa Casa, de sorte.

> *Repare no tamanho da virada: a Constituição de 1988 desacoplou o direito social do contracheque. Ela transferiu a base da cidadania da **carteira de trabalho** (aula 5.11, a herança de Vargas) para a **pessoa humana**. Saúde deixou de ser benefício de trabalhador e passou a ser direito de todos, dever do Estado. É por isso que o SUS existe, e é por isso que ele atende 100% da população mesmo que só uma parte contribua.*

Só que a mesma pessoa, atendida gratuitamente, pode esperar meses por uma cirurgia eletiva, encontrar falta de leito e sair do hospital sem conseguir comprar o remédio prescrito. **Direito garantido no papel, entregue pela metade na prática.**

Guarde essa tensão. Ela é a chave de leitura da aula inteira.

A tese desta aula: a Constituição de 1988 não é uma descrição do Brasil — é um projeto de país. Ela promete um Estado de Bem-Estar Social num país periférico que, no exato ano seguinte, entrou na era neoliberal (aulas 6.9 e 7.4). Todo o debate político brasileiro dos últimos quarenta anos é, no fundo, a disputa entre a promessa escrita em 1988 e a capacidade — ou a vontade — de financiá-la.

A DESCONSTRUÇÃO

Cinco frases de senso comum. Todas custam ponto.

Erro 1: "Constituição é só um monte de lei"

Não. **Lei ordinária** qualquer maioria simples do Congresso aprova. A Constituição é a **norma fundamental**: ela organiza o Estado, define os poderes, fixa os limites do que o próprio Estado pode fazer, e só pode ser mudada por procedimento agravado — emenda com três quintos dos votos em duas votações em cada Casa. Toda lei que a contrarie é **inconstitucional** e pode ser anulada pelo STF. Ela não está **dentro** do ordenamento jurídico: ela é o **topo** dele. Isso é o **constitucionalismo** que você viu nascer na aula 4.6, e cuja genealogia começou em 1688 (aula 3.11).

Erro 2: "A ditadura acabou em 1988, com a Constituição"

Errado, e é erro de cronologia grosseiro. O regime militar terminou formalmente em **1985**, com a posse de José Sarney (após a morte de Tancredo Neves) — e terminou por **transição negociada**, não por ruptura: Diretas Já derrotada em 1984, eleição indireta no Colégio Eleitoral, Lei da Anistia de 1979 protegendo torturadores (aula 6.7). A Constituição de 1988 é o **fim jurídico** de uma transição que já vinha ocorrendo, não o momento da queda do regime. Ela é fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte eleita em 1986 e instalada em 1987, promulgada em **5 de outubro de 1988**.

Erro 3: "Ela foi feita por uma constituinte livre e soberana"

Meia verdade importante, e é o que separa a resposta boa da excelente. A Constituinte de 1987–88 foi **congressual**, não **exclusiva**: os mesmos deputados e senadores eleitos em 1986 acumularam a função de constituintes. Consequência: ela herdou as distorções do Congresso, incluindo os "senadores biônicos" ainda remanescentes do regime, e o peso de um bloco conservador organizado — o chamado **"Centrão"** — que barrou pautas como reforma agrária efetiva. Por isso a Constituição é **contraditória**: extremamente avançada em direitos sociais e ambientais, extremamente conservadora em estrutura fundiária e militar.

Erro 4: "Ela é longa e detalhista demais, isso é defeito brasileiro"

É longa, sim — mais de 250 artigos no corpo permanente, além de mais de uma centena de emendas desde então. Mas **não é irracionalidade**: é **cicatriz**. Quem acabou de viver vinte e um anos de Atos Institucionais, censura e tortura não confia em lei ordinária, porque lei ordinária o governo seguinte revoga com maioria simples. Então a Constituinte **blindou** tudo o que considerava essencial dentro do texto constitucional, onde mudar é difícil. Detalhamento excessivo é o preço da desconfiança institucional. Isso vale ponto em qualquer questão que peça "por que a Constituição de 1988 é analítica".

Erro 5: "Direitos sociais no papel não servem para nada"

Cinismo confortável e analiticamente falso. Direito escrito na Constituição é **acionável**: você processa o Estado e ganha. Existe judicialização massiva da saúde exatamente porque o art. 196 é vinculante. O direito escrito não garante a entrega — mas cria a **obrigação jurídica**, o **parâmetro de cobrança** e a **linguagem política** da luta. Sem o texto, a demanda por leito não é direito violado: é pedido.

A engenharia do conceito

1. O conceito-chave: Estado Democrático de Direito

O artigo 1º define o Brasil como **Estado Democrático de Direito**. Decomponha o termo, porque cada palavra é uma conquista histórica distinta:

- **Estado de Direito**: o poder está submetido à lei — inclusive o governante. Ninguém está acima da norma. Conquista da aula 3.11 e 4.6 (liberalismo, constitucionalismo).
- **Democrático**: o poder emana do povo, por representantes eleitos ou diretamente. Conquista de 4.5 e das lutas de 6.7.
- Somando os dois: não basta haver lei (uma ditadura também tem leis, e o AI-5 era formalmente uma norma), e não basta haver eleição (maioria eleita não pode suprimir direito fundamental). O Estado Democrático de Direito exige **as duas coisas ao mesmo tempo**, com direitos fundamentais funcionando como limite até para a maioria.

Os fundamentos do art. 1º você deve saber listar: soberania, cidadania, **dignidade da pessoa humana**, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. O terceiro é o mais rentável em redação: a **dignidade da pessoa humana** é o princípio-guarda-chuva de que se deduz quase todo direito no Brasil contemporâneo.

2. A arquitetura das gerações de direitos

Aqui está o esqueleto conceitual que a banca cobra e que organiza toda a Constituição:

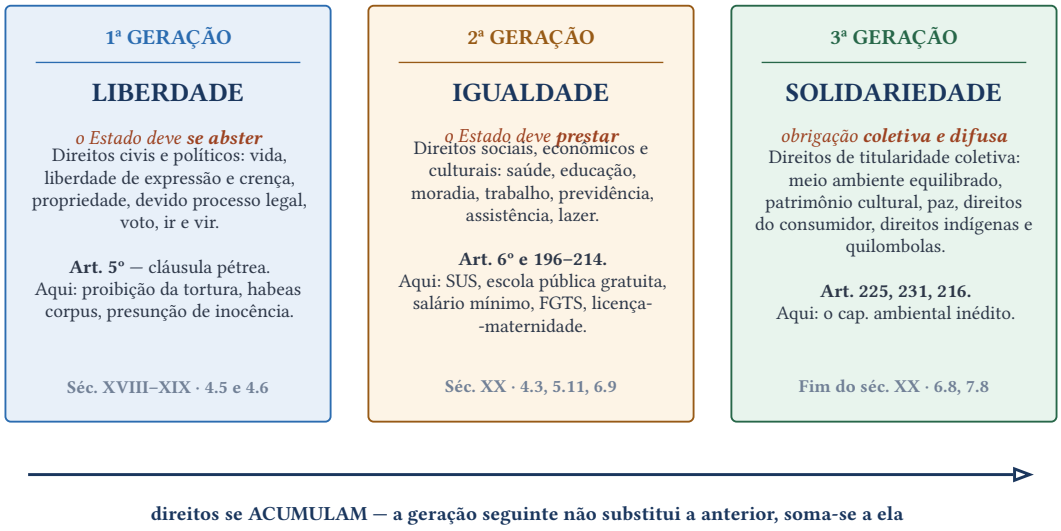


Fig. 1 — O que o esquema ensina e a lista de artigos não ensina: o que muda entre as gerações é o **tipo de obrigação do Estado**. Na primeira, o Estado é o principal **suspeito** — os direitos existem para conter o poder, e por isso a ditadura violou justamente esses. Na segunda, o Estado é o **provedor** — e aqui o direito custa dinheiro, orçamento, servidor, hospital, escola. Essa diferença explica todo o conflito político brasileiro: liberdade de expressão é barata, saúde universal é caríssima. É também por isso que os direitos de segunda geração são os primeiros atacados em política de austeridade: não se revoga o habeas corpus para cortar gasto, corta-se o leito.

3. O que a Constituição criou de concreto — a lista que vale nota

Não decore artigos. Decore **entregas institucionais**:

O INVENTÁRIO DE 1988

1. **Direitos e garantias individuais (art. 5º):** tortura como crime inafiançável e imprescritível, racismo como crime, proibição de censura prévia, habeas corpus, mandado de segurança, **habeas data** e mandado de injunção — instrumentos criados justamente contra o repertório da ditadura de 6.6.
2. **Seguridade social como tripé: saúde** (universal, gratuita, não contributiva → SUS, 1990), **previdência** (contributiva) e **assistência social** (para quem necessita, sem contribuição → LOAS/BPC, 1993). Saber que saúde e assistência são **não contributivas** e previdência é **contributiva** é diferencial em prova.
3. **Direitos trabalhistas constitucionalizados:** jornada de 44 horas, FGTS, 13º, férias com adicional de um terço, licença-maternidade de 120 dias, licença-paternidade, aviso prévio, adicional de hora extra,

liberdade sindical e direito de greve — inclusive para o servidor público. Note: os direitos de Vargas (5.11) saíram da lei ordinária e subiram para a Constituição, ficando muito mais difíceis de revogar.

4. **Voto:** universal, secreto, obrigatório dos 18 aos 70, **facultativo aos 16 e 17**, aos maiores de 70 e aos analfabetos — que até 1985 não votavam. Um salto de milhões de eleitores. Instrumentos de democracia direta: plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei.
5. **Capítulo do meio ambiente (art. 225):** inédito e avançado para a época — meio ambiente como bem de uso comum e direito das **futuras gerações**. Base de toda a política ambiental que você verá em 7.8.
6. **Direitos dos povos indígenas (art. 231):** reconhecimento de organização social, línguas, crenças e **direito originário** às terras tradicionalmente ocupadas — a União demarca, não concede. Rompe com o paradigma anterior, integracionista e tutelar.
7. **Quilombolas (art. 68 do ADCT):** direito à titulação das terras ocupadas — o primeiro reconhecimento constitucional de reparação territorial ligado à escravidão (aula 3.6 e 4.11).
8. **Federalismo trinário:** o **município** virou ente federativo autônomo, com Lei Orgânica própria — desenho raro no mundo e decisivo para o SUS e para a política urbana (aula A.18).
9. **Fortalecimento do Ministério Público:** autônomo, com poder de investigar e processar autoridades. Sem isso, nada do que você viu em 7.5 (impeachments, operações) seria possível.
10. **Educação:** gratuita e obrigatória, com percentuais mínimos de receita vinculados por União, estados e municípios — o gasto em educação passou a ser **obrigação constitucional**, não escolha de governo.

4. A promessa e a armadilha: 1988 encontra 1989

Aqui está a articulação que faz a diferença numa dissertativa de FUVEST ou UNICAMP, e ela é quase cruel de tão precisa.

A Constituição de 1988 desenha um **Estado de Bem-Estar Social** — universalismo, gratuidade, gasto social crescente. Esse modelo nasceu na Europa do pós-guerra, em economias ricas, industrializadas, com pleno emprego e alta arrecadação (aula 6.9).

Agora veja a data. Em 1988 o Brasil promete Welfare State. Entre 1979 e 1990, o mundo — e logo o Brasil — entra no **neoliberalismo**: Estado mínimo, privatização, corte de gasto, ajuste fiscal, abertura comercial (aula 6.9). Collor toma posse em 1990. O Plano Real e as privatizações vêm em 1994–99 (aula 7.4). O Brasil aderia à ortodoxia fiscal **no exato momento em que sua Constituição criava as maiores obrigações sociais da sua história**.

> *Aqui está a fórmula que você deve escrever com estas palavras: a Constituição de 1988 é **social-democrata numa conjuntura neoliberal, e universalista num país periférico**. Ela promete direito europeu com orçamento de país exportador de commodities, submetido a juro alto e a fluxo volátil de capital (a financeirização da aula 7.1). O resultado não é fraude nem ingenuidade: é **tensão estrutural permanente** — e é essa tensão que produz fila no SUS, subfinanciamento crônico, judicialização e o debate infinito sobre teto de gastos e reforma da previdência.*

Some a isso duas heranças conservadoras que a própria Constituinte deixou intactas: a **função social da propriedade** foi reconhecida, mas a reforma agrária foi neutralizada com a exceção da propriedade "produtiva", travando a redistribuição de terra; e as **Forças Armadas** mantiveram atribuições amplas, num contexto em que a Lei da Anistia de 1979 já havia impedido a punição de agentes da ditadura. Ou seja: a Constituição avançou muito em direitos e pouco em **estruturas de poder**.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia histórica da sessão de promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, no plenário da Câmara dos Deputados: Ulysses Guimarães erguendo o exemplar do texto constitucional acima da cabeça, com os constituintes em pé aplaudindo ao fundo. Alternativas aceitáveis: (a) plano geral do plenário da Assembleia Nacional Constituinte em sessão, 1987–88; (b) manifestação de rua da campanha Diretas Já (1984) com faixas, para contraste com o momento institucional. Preferir imagem em bom contraste, com legenda de data e autoria. Buscar em: Arquivo/Agência Câmara dos Deputados, Agência Senado, Arquivo Nacional, Acervo Agência Brasil (EBC) — todas com licença de uso institucional.

Fig. 2 — O que a imagem ensina e o texto não ensina: o gesto de erguer o documento acima da cabeça é **político**, não cerimonial. Ulysses Guimarães chamou o texto de "Constituição Cidadã" e declarou que ela tinha "ódio e nojo à ditadura" — a fala inaugural define o inimigo, e é a prova de que aquele documento foi escrito **contra** algo muito recente. Toda constituição carrega a marca do trauma que a gerou: a de 1988 é generosa em direitos e obsessiva em detalhes porque foi redigida por gente que acabara de sair de vinte e um anos sem eles. Compare mentalmente com a de 1937, outorgada por Vargas sem constituinte alguma (aula 5.11) — aquela foi escrita por um punho, esta foi negociada por 559 pessoas. *(placeholder — Arquivo da Câmara dos Deputados / Agência Senado)*

5. Cláusulas pétreas: o que nem o Congresso pode revogar

Existe um núcleo **intocável**, previsto no art. 60, § 4º. Nenhuma emenda pode **abolir**:

1. a **forma federativa** de Estado;
2. o **voto direto, secreto, universal e periódico**;
3. a **separação dos Poderes**;
4. os **direitos e garantias individuais**.

Além disso, a Constituição não pode ser emendada durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Traduzindo o espírito: a Constituinte tentou construir uma trava jurídica contra golpe — porque sabia exatamente como um golpe se veste de legalidade. Anote a diferença técnica que a banca adora: **cláusula pétrea** impede a **abolição** do núcleo, não qualquer alteração pontual; e a Constituição de 1988 é **rígida** (exige processo agravado de emenda), **analítica** (extensa e detalhada), **promulgada** (feita por assembleia eleita, ao contrário das **outorgadas** de 1824, 1937 e 1967) e **dogmática**.

6. Balanço honesto: o que foi cumprido e o que não foi

Sem torcida, com bisturi.

Cumprido, e não é pouco: a democracia eleitoral se estabilizou — é o período democrático mais longo da história brasileira, com alternância de poder pacífica entre projetos opostos. O SUS existe e é um dos maiores sistemas universais do planeta (vacinação, transplantes, tratamento de HIV, resposta a epidemias). A cobertura escolar básica se universalizou. O BPC e a previdência rural tiraram milhões de idosos da miséria. A liberdade de imprensa e de organização é real.

Não cumprido: saneamento básico ainda ausente para dezenas de milhões, déficit habitacional de milhões de moradias, reforma agrária residual, demarcação de terras indígenas e titulação quilombola muito abaixo do previsto, violência policial letal e seletiva (aula C.11) convivendo com a proibição constitucional da tortura, e desigualdade de renda que permanece entre as maiores do mundo (aula 7.6).

E há o movimento contrário, que você precisa nomear: **reformas restritivas posteriores** — Emenda 95/2016 (teto de gastos, que congelou em termos reais o gasto primário federal por vinte anos), reforma trabalhista de 2017 (que flexibilizou parte dos direitos consolidados, ao lado da expansão da terceirização e da uberização da aula 7.1) e reformas previdenciárias sucessivas, com destaque para a Emenda 103/2019. A Constituição de 1988 já sofreu mais de uma centena de emendas: ela não é um monumento intacto, é um **campo de batalha permanente**.

> *E é isso que responde ao cinismo de quem diz que "no Brasil nada funciona": o texto de 1988 não descreve o país que existe — descreve o país **devido**. A distância entre os dois não é prova de que a Constituição falhou. É a **medida exata da dívida** que ainda está aberta, e o instrumento com que se cobra essa dívida.*

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Datas e natureza:** regime militar termina em **1985** (transição negociada, não ruptura); Constituinte eleita em 1986, instalada em 1987; Constituição **promulgada em 5 de outubro de 1988**. Apelido: **"Constituição Cidadã"** (Ulysses Guimarães).
2. **Classificação técnica: promulgada** (assembleia eleita — ao contrário das **outorgadas** de 1824, 1937 e 1967), **rígida** (emenda por 3/5 em dois turnos nas duas Casas), **analítica** (extensa e detalhada) e **dogmática**.
3. **Constituinte congressual, não exclusiva:** os parlamentares eleitos em 1986 acumularam a função. Consequência: herdou distorções e um bloco conservador ("Centrão"). Resultado: texto **avançado em direitos, conservador em estruturas de poder** (reforma agrária neutralizada pela exceção da propriedade produtiva; Forças Armadas com atribuições amplas; Lei da Anistia de 1979 mantida).
4. **Art. 1º — Estado Democrático de Direito:** poder submetido à lei (**Estado de Direito**) + soberania popular (**democrático**) + direitos fundamentais como limite até para a maioria. Fundamentos: soberania, cidadania, **dignidade da pessoa humana**, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político.
5. **Gerações de direitos:** 1ª — liberdade, direitos civis e políticos, Estado deve **se abster** (art. 5º); 2ª — igualdade, direitos sociais, Estado deve **prestar** (art. 6º); 3ª — solidariedade, direitos coletivos e difusos: ambiente, patrimônio, consumidor, povos indígenas. Direitos **se acumulam**, não se substituem.
6. **A virada central:** saiu da **cidadania regulada** (direito vinculado à carteira de trabalho assinada, herança de Vargas — aula 5.11) para a **cidadania universal** (direito vinculado à pessoa). É a razão de existir do SUS.
7. **Seguridade social como tripé:** saúde (universal, gratuita, **não contributiva**), previdência (**contributiva**), assistência social (**não contributiva**, para quem necessita — LOAS/BPC).
8. **Entregas concretas:** SUS; educação gratuita com receita vinculada; direitos trabalhistas constitucionalizados; voto facultativo aos 16–17 e para analfabetos; tortura e racismo como crimes inafiançáveis; capítulo inédito do meio ambiente (art. 225); direito originário às terras indígenas (art. 231); titulação quilombola (art. 68 do ADCT); município como ente federativo; Ministério Público fortalecido; plebiscito, referendo e iniciativa popular.
9. **Cláusulas pétreas (art. 60, § 4º):** não podem ser **abolidas** — forma federativa; voto direto, secreto, universal e periódico; separação dos Poderes; direitos e garantias individuais.
10. **A contradição estrutural — a frase de ouro:** a Constituição é **social-democrata numa conjuntura neoliberal e universalista num país periférico**. Promete Welfare State em 1988 e o país adere ao ajuste fiscal a partir de 1990 (Collor, Plano Real, privatizações — aulas 6.9 e 7.4). Daí: subfinanciamento, fila, judicialização da saúde.
11. **Reformas restritivas posteriores:** EC 95/2016 (teto de gastos), reforma trabalhista de 2017, reformas da previdência (com destaque para a EC 103/2019). Mais de cem emendas: a Constituição é **campo de disputa**, não monumento.
12. **Regra de leitura:** o texto de 1988 não descreve o Brasil existente — descreve o Brasil **devido**. A distância entre promessa e entrega é a agenda política brasileira dos últimos quarenta anos.

OQPS — A linha de chegada

Responda por escrito, de memória, antes de virar a página.

1. Explique a diferença entre **cidadania regulada** e a cidadania instituída em 1988, indicando o critério de acesso ao direito em cada caso.
2. Diferencie direitos de **primeira** e de **segunda geração** quanto ao tipo de obrigação que impõem ao Estado, e explique por que os de segunda geração são os primeiros atingidos em políticas de austeridade.
3. Cite as quatro **cláusulas pétreas** do art. 60, § 4º e explique tecnicamente o que a proteção pétrea impede.
4. Justifique por que a Constituição de 1988 é classificada como **promulgada, rígida e analítica**, apontando a razão histórica da sua extensão.
5. Explique a contradição estrutural entre o projeto da Constituição de 1988 e a conjuntura econômica dos anos 1990.

Gabarito OQPS

1. Na **cidadania regulada** (Wanderley Guilherme dos Santos), vigente desde a era Vargas, o acesso aos direitos sociais dependia da **inserção no mercado formal de trabalho**: tinha direito à saúde e à previdência quem possuía carteira assinada em profissão reconhecida pelo Estado. O critério era o **contracheque**, e ficavam de fora informais, trabalhadores rurais sem registro, domésticas e desempregados. A Constituição de 1988 substitui esse critério pela **pessoa humana**: saúde e assistência tornam-se direitos universais e não contributivos, decorrentes da dignidade da pessoa humana e não do vínculo empregatício. É essa mudança de critério que fundamenta juridicamente a existência do SUS, que atende toda a população independentemente de contribuição.

2. Os direitos de **primeira geração** (civis e políticos: vida, liberdade de expressão e crença, propriedade, devido processo legal, voto) exigem do Estado uma **abstenção** — são liberdades negativas que limitam o poder estatal, e cuja efetivação não depende, em regra, de grande dispêndio orçamentário. Os de **segunda geração** (sociais: saúde, educação, moradia, trabalho, previdência) exigem **prestação positiva**: hospital, escola, servidor, benefício, infraestrutura. Como sua efetivação depende diretamente de orçamento, são os primeiros atingidos por austeridade fiscal: cortar gasto social é administrativamente possível e politicamente mais fácil do que suprimir uma garantia individual, que além de tudo é cláusula pétrea. Daí o subfinanciamento crônico e a judicialização — o direito continua vinculante mesmo quando o orçamento não o entrega.

3. As cláusulas pétreas são: (a) a **forma federativa** de Estado; (b) o **voto direto, secreto, universal e periódico**; (c) a **separação dos Poderes**; (d) os **direitos e garantias individuais**. Tecnicamente, a proteção impede que emenda constitucional **tenda a abolir** esse núcleo — não impede toda e qualquer alteração pontual, mas veda supressão ou esvaziamento. Emenda que viole cláusula pétrea é inconstitucional e pode ser anulada pelo STF. Complemento: a Constituição também não pode ser emendada durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. A finalidade do dispositivo é criar uma trava jurídica contra ruptura autoritária realizada com aparência de legalidade.

4. É **promulgada** porque resultou de uma Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo voto popular (1986) e não de imposição unilateral do governante — diferentemente das cartas **outorgadas** de 1824, 1937 e 1967. É **rígida** porque só admite alteração por processo agravado: emenda aprovada por três quintos dos votos, em dois turnos, em cada uma das Casas do Congresso, o que a coloca hierarquicamente acima da lei ordinária. É **analítica** porque é extensa e minuciosa, tratando de matérias que em outros países ficariam em legislação comum. A razão histórica da extensão é a desconfiança institucional herdada de vinte e um anos de regime militar: como lei ordinária pode ser revogada por maioria simples, a Constituinte blindou dentro do texto constitucional tudo o que considerava essencial, tornando o retrocesso juridicamente difícil.

5. A Constituição de 1988 desenha um **Estado de Bem-Estar Social**, com direitos sociais universais, gratuidade, seguridade social ampla e vinculação obrigatória de receitas — modelo originado em economias centrais ricas do pós-guerra. Contudo, a partir de 1990 o Brasil adere ao receituário **neoliberal** já hegemônico desde 1979–80 (aula 6.9): abertura comercial, privatizações, ajuste fiscal, corte de gasto público e desregulamentação, no governo Collor e depois na fase do Plano Real. A contradição é, portanto, dupla: o texto é **social-democrata numa conjuntura neoliberal** e **universalista num país periférico**, cuja arrecadação depende de exportação de commodities e cuja economia é vulnerável a juro alto e a fluxos voláteis de capital (financeirização, aula 7.1). Consequências concretas: subfinanciamento estrutural da saúde e da educação, filas e judicialização, e uma sequência de reformas restritivas posteriores — EC 95/2016 (teto de gastos), reforma trabalhista de 2017 e reformas previdenciárias. A tensão entre a promessa constitucional e a capacidade fiscal e política de cumpri-la é o eixo do debate político brasileiro desde então.

A resposta

A Constituição de 1988 foi o documento com que o Brasil encerrou juridicamente a ditadura e refundou o país como Estado Democrático de Direito, prometendo transformar a cidadania regulada pela carteira de trabalho em cidadania universal pela dignidade humana — saúde, educação, previdência, assistência, direitos trabalhistas, meio ambiente, terras indígenas e quilombolas —, e é justamente por essa promessa ter sido escrita em detalhe, com força vinculante e blindagem contra retrocesso, que a distância entre o que ela garante e o que o Brasil entrega deixou de ser resignação e passou a ser cobrança.

Você acabou de responder de novo às perguntas das aulas 1.2 e 1.4. Antes você só sabia que precisava de um documento para existir e que o Estado era essa coisa grande que cobra imposto e mantém o posto de saúde. Agora você sabe **quando** e **por quê** esse Estado se obrigou a você — e conhece o texto que transformou o atendimento no pronto-socorro em direito exigível.

Próxima parada: aula 7.4 — "Como o Brasil venceu a inflação — e o que pagou por isso?" Porque há um detalhe que esta aula deixou em aberto: em 1988, o Brasil prometeu SUS, escola e previdência universal **com uma moeda que perdia valor a cada semana** e uma inflação que chegaria à casa dos milhares por cento ao ano. Uma Constituição generosa dentro de uma economia em desintegração monetária. Você vai investigar como o país estabilizou o dinheiro em 1994 — e qual foi exatamente a conta que a promessa de 1988 teve de pagar por isso.